

HAFIZ ILHAM BIN HASHIM

lwn.

NAZARIAH BINTI NORDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), Y.A Dato' Hj. Mohd. Shukor Bin Sabudin (Panel) Pada 27 Ogos 2019 bersamaan 26 Zulhijjah 1440H]

[Kes Permohonan No. : 10000-077-0045-2018]

[Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Notis Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tidak diwakili

Peguam Syarie Responden : Tidak diwakili

ALASAN PENGHAKIMAN RINGKAS

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Saman No. : 10400-017-0430-2012. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 23/4/2018 setelah keputusan bagi kes tersebut dikeluarkan pada 4/3/2015 secara sebelah pihak tanpa kehadiran Pemohon.

[2] Permohonan ini telah disempurnakan penyampaian kepada Responden melalui penyampaian gantian secara iklan di akhbar Utusan Malaysia bertarikh

11/7/2019. Tiada apa-apa Afidavit Jawapan difailkan oleh Responden dan juga Responden gagal hadir pada hari pendengaran kes bertarikh 27/8/2018.

[3] Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon serta tempoh masa kelewatan yang berlaku, kami berpuashati Pemohon telah menunjukkan kepada kami bahawa permohonan ini wajar dibenarkan demi kepentingan keadilan. Kami berpuashati bahawa wujudnya keadaan khas yang akan memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak di dalam kes ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Panel Rayuan Mahkamah Syariah Selangor di dalam kes *Harun Bin Abdullah lwn. Zainab Binti Alina* [1987] JH 2 (1) 279 sebagaimana berikut –

“Oleh itu sebelum kebenaran diberi untuk melanjutkan masa rayuan dua perkara hendaklah dipenuhi. Yang Pertama mesti ada perihal-perihal istimewa (special circumstances), dan yang kedua, perihal-perihal istimewa itu akan mendatangkan atau membawa kepada keadilan.”

[4] Kami ingin mengingatkan pihak-pihak bahawa penetapan tempoh masa yang dikanunkan dalam prosedur rayuan adalah bertujuan menghadkan sebarang litigasi yang meremehkan serta mengelakkan berlaku penyalahgunaan proses Mahkamah, mengelakkan kecelaruan dan membantu melancarkan proses keadilan. Pematuhan ketat tentang tempoh masa tersebut adalah mandatori. Walaupun Mahkamah mempunyai budi bicara luas untuk membenarkan sesuatu permohonan untuk perlanjutan masa, budi bicara tersebut hendaklah dilaksanakan secara saksama dan adil kepada pihak satu lagi.

[5] Kami sekali lagi menyatakan bahawa perlanjutan sesuatu tempoh masa untuk melakukan sesuatu di dalam undang-undang merupakan kuasa budi bicara kami. Walaupun telah ada panduan yang telah dijelaskan di dalam penghakiman

Mahkamah terdahulu, namun ianya adalah sebagai panduan semata-mata dan kami tidaklah terikat dengan ketat untuk memenuhi kesemua faktor-faktor yang dinyatakan di dalam panduan tersebut. Oleh yang demikian, kami bersetuju bahawa permohonan ini wajar dibenarkan setelah Pemohon melafazkan *Yamin Istizhar*.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon dan *Yamin Istizhar*, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA** .
- [2] Pemohon diberi kebenaran untuk memfailkan Notis Rayuan bagi Kes Saman No. : 10400-017-0430-2012 dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

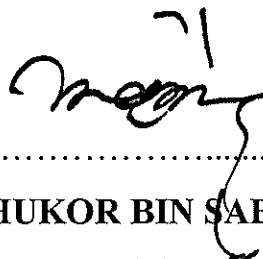
Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
- 1. **Y.A.A DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
- 2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



.....
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor